

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 공가 사용 부적정

소 관 부 서 ↓ ↓ ↓ ↓ 처, ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 센터(처), ● ● ● ● ● ● 단

조 치 부 서 >>>> 실, ↓ ↓ ↓ ↓ 처, ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 센터(처),

● ● ● ● ● ● 단

내 용

1. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제129조에 따라 사업주는 상시 사용하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단을 실시하여야 하고, 이에 따라 공사는 「취업규칙」 제31조의 4에 따라 직원이 건강진단을 실시할 때 공가를 부여하고 있다.

한편, 「유연근무제운영기준」 제27조 및 제26조에 따르면, 근무시간선택제를 사용하는 직원이 연차를 사용할 경우 해당일의 “근무시간”만큼 연차에서 공제하되, 해당일의 근무시간이 8시간을 초과할 경우에는 해당일을 연차로 처리하고, 초과시간만큼 해당일 연차에서 추가 공제하도록 하고 있다. 이에 따라 일 단위의 근태인 출장·교육, 공가·경조사휴가 등을 신청할 경우에는 기본근무형태(09:00~18:00)로 변경한 후 근태를 처리하여야 하고, 해당일의 근무시간을 8시간을 초과하도록 설정하여 실제 월평균 주 40시간에 미달하여 근무하는 행위는 금

지된다.

2. 감사결과 확인된 문제점

가. 건강진단 공가의 목적 외 사용에 관한 사항

☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처) 및 ●●●●●●단 소속 직원 3인은 건강진단 실시 목적으로 근무일에 공가를 신청한 후 해당일에 실제 건강진단을 실시하지 아니하고, 휴무일에 건강진단을 실시하여 공가를 건강진단 외의 목적으로 사용함으로써 「취업규칙」 제31조의4를 위반한 사실을 확인하였다.

나. 근무시간선택제 근로자의 공가 근무시간 설정에 관한 사항

↓↓↓↓처 소속 직원 2인은 근무시간선택제 사용자로서 건강진단 목적의 공가 신청 시 해당일의 근무시간이 8시간을 초과하는 경우 근무시간을 기본근무형태(09:00~18:00, 8시간)로 변경 후 근태를 처리하여야 하나, 이를 변경하지 아니하고 공가를 사용하여 실제 월평균 근무시간이 주 40시간에 미달한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처) 직원은 개인사정으로 부득이하게 검진일을 변경하였으나, 공가 취소 등의 후속조치를 이행하지 않았다고 의견을 제시하였고, 그 외 직원들은 특별한 의견을 제시하지 않고 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

① >>>>실장은 공가를 건강진단 외 목적으로 사용하여 「취업규칙」을 위반한 관련자에게 ‘주의’ 조치하고, 연차를 삭감하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② >>>>실장은 공가 사용 시 기본근무형태로 변경하지 않은 관련자에 대해 연차에서 미달된 근무시간을 삭감하시기 바랍니다. (통보)

③ ↓↓↓↓처장, 및 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)장, ●●●●●●단장은 소속 직원들이 공가 사용 시 관련규정 및 지침을 철저히 준수할 수 있도록 교육하시기 바랍니다. (통보)